

Unidad Administrativa Especial Agencia del  
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

Resolución 17413-30 de 2013

**FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO – Justificación incremento patrimonial**

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana critica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el periodo objeto de reproche.

**FUENTE FORMAL** –LEY 734 DE 2002, art. 48 numeral 3

**INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO / JUSTIFICACIÓN – Atipicidad**

*“... debe señalarse que en materia disciplinaria queda proscrita cualquier interpretación extensiva que corresponda al proceso de adecuación típica de la falta disciplinaria, que sea ajena a los parámetros normativos precisos en los cuales se soporte la remisión permitida por el Legislador, así que, en el caso que nos ocupa la imputación objetiva y jurídica sobre la conducta endilgada al disciplinado, esto es, la tipicidad del comportamiento objeto de revisión carece de reproche objetivo pues a juicio de esta instancia y conforme a las pruebas obrantes y analizadas, ... las afirmaciones hechas por el investigado serán de recibo por este Despacho, el cargo endilgado a XXXX por incremento patrimonial no justificado, según las pruebas analizadas con anterioridad, no está llamado a prosperar dado que los soportes probatorios y posibles circunstancias que sustentan su realización, ofrecieron justificación...”*

**FUENTE FORMAL** –LEY 734 DE 2002, art. 5, 48.3

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>              | Subdirección de Investigaciones Disciplinarias |
| <b>Número de proceso:</b>        | 1704-01-2012-125                               |
| <b>Número y fecha del fallo:</b> | 17413-08, del 17 de mayo de 2013               |
| <b>Asunto:</b>                   | Fallo de Primera Instancia - Verbal            |
| <b>Criterio de Selección:</b>    | Fallo absolutorio                              |

**OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-125, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

**CARGO FORMULADO**

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-125, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

**Cargo**

*“(…)A el señor XXXX se le endilgó cargos por haber obtenido un incremento patrimonial al parecer no justificado en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de septiembre de 2010, ya que como resultado como resultado del análisis bancario se estableció que en la Cuenta de ahorros No. XXX del Banco Colpatria, la cual aparece a su nombre, fueron depositadas sumas de dinero superiores a los ingresos percibidos acreditados dentro del proceso, pues el encartado obtuvo ingresos que fueron consignados para el año 2010, por un total de \$321.188.631 y en sus cuentas bancarias aparece depositado un total de \$322.918.887durante el mismo período, deduciéndose por consiguiente que hizo depósitos bancarios que no se encuentran justificados por cuantía de \$1.730.255.*

*De igual forma, del análisis de XXX, se le endilgan cargos por haber obtenido un incremento patrimonial en su favor y de manera directa al parecer no justificado, al haber realizado una inversión de el CDT No. XXX aperturado en el Banco de Bogotá, por la suma de \$17.500.000 de fecha 6 de abril de 2010, sin que se encontrara determinado y justificado a pesar de lo esfuerzos probatorios a la fecha incoados, los recursos utilizados para ello; transacción que en consecuencia el disciplinado está llamado a justificar.” (…)*

**CONSIDERACIONES DE INSTANCIA**

**CASO CONCRETO**

Con ocasión del análisis hecho de las pruebas allegadas debidamente al expedite el despacho dispuso mediante Auto 17406-031 del 28 de junio de 2013, se endilgó al funcionario XXXX, lo siguiente:

Al señor XXXX se le endilgó cargos por haber obtenido un incremento patrimonial al parecer no justificado en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de septiembre de

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-125

2010, ya que como resultado como resultado del análisis bancario se estableció que en la Cuenta de ahorros No. XXX del Banco Colpatria, la cual aparece a su nombre, fueron depositadas sumas de dinero superiores a los ingresos percibidos acreditados dentro del proceso, pues el encartado obtuvo ingresos que fueron consignados para el año 2010, por un total de \$321.188.631 y en sus cuentas bancarias aparece depositado un total de \$322.918.887 durante el mismo período, deduciéndose por consiguiente que hizo depósitos bancarios que no se encuentran justificados por cuantía de \$1.730.255.

De igual forma, del análisis de GASTOS E INVERSIONES REPRESENTATIVAS, se le endilgan cargos por haber obtenido un incremento patrimonial en su favor y de manera directa al parecer no justificado, al haber realizado una inversión de el CDT No. XXX aperturado en el Banco de Bogotá, por la suma de \$17.500.000 de fecha 6 de abril de 2010, sin que se encontrara determinado y justificado a pesar de lo esfuerzos probatorios a la fecha incoados, los recursos utilizados para ello; transacción que en consecuencia el disciplinado está llamado a justificar.

En consecuencia al concepto sobre la existencia de las diferencias señaladas arribó el operador después de realizar el cotejo de los ingresos debidamente probados y susceptibles de ser consignados versus las consignaciones y/o depósitos que figuraban en las cuentas de ahorros, de las cuales era titular el disciplinado y aquellos justificados hasta esa instancia de la investigación, aun así con relación a las diferencias estipuladas en el pliego de cargos se estableció en la etapa probatoria de descargos que:

Primero, que la consignación a la cuenta de No. XXX por valor de 1.730.255.96, en el Banco de Colpatria por la suma de \$1.730.255.96 de fecha 3 de junio de 2010, según el encartado XXXX correspondió a una consignación efectuada desde la ciudad de Montería - Sucursal Buena Vista Carrefour, por concepto de devolución de saldo que poseía la señora XXXX, madre de una hija suya menor de edad de nombre XXXX, quien falleció. Por lo que siendo él Representante Legal de la misma, se le hizo la devolución de los recursos que se encontraban en dicha cuenta.

Para corroborar lo anterior, el investigado aportó copia del Registro Civil de Defunción No. 06757320 de la señora XXXX (folio 945) y copia autentica de REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO de la menor XXXX de fecha 16 de enero de 2003.

Así mismo, a través de su versión libre rendida en la ciudad de Bogotá el día 20 de agosto de 2013 se afirmó nuevamente en lo escrito en sus descargos indicado: "....dicha consignación obedece a una devolución que dicho banco me efectuó en calidad de representante legal de una hija menor de edad de nombre XXXX, y que correspondía a una suma que poseía su madre en el banco Colpatria, sucursal Buena vista de Carrefour de la ciudad de Montería, la cual falleció, el 25 de diciembre de 2009

- \* Correo otorgando Vo Bo de la Vicepresidencia Jurídica - Gerencia Legal.
- Comprobante de depósito de la cuenta de ahorros No. XXXX

De acuerdo con las pruebas obrantes dentro del plenario que demuestran que las afirmaciones hechas por el disciplinado son veraces, esta transacción se entiende como justificada.

Segundo, respecto de la inversión CDT No. XXX, aperturado en el Banco de Bogotá por la suma de \$17.500.000.00 de fecha 6 de abril de 2010, según el encartado XXXX, en su escrito de descargos la precedencia de los recursos con los cuales se apertura dicho título, corresponden a ahorros de los ingresos percibidos como funcionario de DIAN.

Aunado a lo anterior, explicó el señor XXXX, que el CDT fue constituido en el 2 de julio de 2009, para lo cual adjunto copia de la NOTA DEBITO expedida por et Banco de Bogotá de fecha 2 de julio de 2009 a través de la cual se realizó un débito automático por apertura del CDT No. 0013706xx obrante a folio 944 del plenario.

Igualmente, a través de su versión libre y espontánea (folio 949) el disciplinado manifestó: *Ahora bien en cuanto a la constitución de un CDT por valor de \$17.500.000, el 6 de abril de 2010 hecho por el banco de Bogotá sucursal ANDES, reitero que el origen de dichos dineros vienen de tiempo atrás “*

Con relación a esta afirmación el BANCO DE BOGOTÁ indicó a esta instancia a través de certificación expedida el 22 de agosto de 2013, que los recursos con los cuales se constituyó el CDT con polígrafo No. 0042355xx fue constituido el 2 de junio de 2009 a nombre del XXXX con recursos provenientes de la cuenta de ahorros No. 0335825xx a nombre del investigado, esto es cuenta de nómina del mismo, (folio 965).

Así las cosas al verificar los extractos de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. XXX a nombre del disciplinado, obrantes a folios 416 a 458 del plenario, se observa el cargo por apertura de CDT por valor de \$17.500.000,00 el día 2 de julio de 2009 (folio 449); así mismo, que los recursos que fueron ahorrados en la cuenta para la constitución del título valor, provienen de los pagos efectuados por la UAE DIAN por concepto de nómina y prestamos efectuados por la misma entidad.

Igualmente se observa que el señor XXXX, tiene hábito de ahorro, pues a lo largo del periodo investigado siempre ha mantenido un saldo alto en su cuenta de ahorros así:

- \* Correo otorgando Vo Bo de la Vicepresidencia Jurídica - Gerencia Legal.
- Comprobante de depósito de la cuenta de ahorros No. XXX

De acuerdo con las pruebas obrantes dentro del plenario que demuestran que las afirmaciones hechas por el disciplinado son veraces, esta transacción se entiende como justificada.

Igualmente se observa que el señor XXXX, tiene hábito de ahorro, pues a lo largo del periodo investigado siempre ha mantenido un saldo alto en su cuenta de ahorros así:

| AÑO       | BANCO DE BOGOTÁ              |
|-----------|------------------------------|
|           | CUENTA AHORROS No. 033582586 |
| 30-nov-05 | 8.800.603.65                 |
| 2005      | 13.067.577.65                |
| 2006      | 10.816.016.65                |
| 2007      | 12.876.649.65                |

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-125

|            |               |
|------------|---------------|
| 2008       | 14.815.178.00 |
| 2009       | 5.080.624.27  |
| 30-se p-10 | 5.846.633,27  |

De acuerdo con el análisis precedente se debe manifestar por este despacho que el artículo 20 del C.D.U., le impone al operador jurídico la obligatoriedad de tener en cuenta la finalidad del proceso, esto es, la prevalencia de la justicia como de la efectividad del derecho sustantivo

En ese orden de ideas a juicio del censor de instancia al revisar lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, referente a la necesidad de los requisitos formales que debe contener la decisión de fondo la cual ha de ser motivada. Lo anterior estructurado bajo las formas dogmáticas que integran el injusto disciplinario.

Por consiguiente, debe señalarse que en materia disciplinaria queda proscrita cualquier interpretación extensiva que corresponda al proceso de adecuación típica de la falta disciplinaria, que sea ajena a los parámetros normativos precisos en los cuales se soporte la remisión permitida por el Legislador, así que, en el caso que nos ocupa la imputación objetiva y jurídica sobre la conducta endilgada al disciplinado, esto es, la tipicidad del comportamiento objeto de revisión carece de reproche objetivo pues a juicio de esta instancia y conforme a las pruebas obrantes y analizadas, esto es, la información remitida por el banco en la cual se informó que los recursos provienen de una reinversión desde el año 2009, las afirmaciones hechas por el investigado serán de recibo por este Despacho, entendiéndose entonces al momento de abordar el cargo endilgado a XXXX por incremento patrimonial no justificado, según las pruebas analizadas con anterioridad, el mismo no está llamado a prosperar dado que los soportes probatorios y posibles circunstancias que sustentan su realización, ofrecieron justificación tal como ya se explicó.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- ABSOLVER** de responsabilidad disciplinaria al funcionario de la DIAN XXXX, por las razones anotadas en la parte motiva de la presente providencia y en consecuencia **ARCHIVAR** el expediente, para lo cual una vez en firme deberá remitirse a la Secretaria Técnica de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para que proceda de conformidad.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** esta decisión de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, a XXXX quien puede ser ubicado en la Transversal XXX, en la ciudad de Bogotá, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación el cual deberá ser dirigido al Director General de la DIAN, interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación y presentarse ante la dependencia que la surte, el cual será concedido en el efecto suspensivo de conformidad con los artículos 111 y siguientes ibídem.

**ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR** esta decisión una vez ejecutoriada, a la Procuraduría General de la Nación.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-125

**ARTÍCULO CUARTO: REGISTRAR** la presente decisión en el sistema corporativo dispuesto para el efecto.

**ARTÍCULO QUINTO: LÍBRENSE** a través del Grupo Secretaría Técnica de esta Oficina, las respectivas comunicaciones y diligencias necesarias para la notificación de esta actuación.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JORGE ADRIANO MORENO PONCE**

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC

Director del Proceso

RARG. /YLAG